

0045906-09.2013.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... a João. Já foi processada por estelionato e tráfico de drogas. Trabalha e ganha cerca de dois mil reais por mês. É solteira e tem duas filhas.

A versão da acusada não pode ser descartada.

A testemunha Ricardo Francisco Reis, policial civil, afirmou que abordou o veículo, que era conduzido pela acusada. Constataram, pelo chassi, que havia queixa de roubo. Também, que o documento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0045906-09.2013.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0045906-09.2013.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Vistos.

GESSICA CHRYSTINA AVENIA DA SILVA foi denunciada como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP e do art. 304, c.c. o art. 297, "caput", ambos do CP, todos c.c. o art. 69 do CP, e LUIZ RODRIGO PAIVA FRANCISCO como incurso nas penas do art. 180, §1º, do CP e do art. 304, c.c. o art. 297, "caput", e art. 29, do CP, todos c.c. o art. 69 do CP.

LUIZ, porque entre os dias 30 de dezembro de 2012 e 09 de abril de 2013, em horário não determinado, neste município e comarca de São Paulo, recebeu em proveito próprio, no exercício de atividade comercial (vendedor autônomo de veículos) o veículo automóvel da marca Honda Civic, verde, ano 06, placas DUI-1028/São Paulo-SP, ciente de que o mesmo era produto de crime. Também, porque em 09 de abril de 2013 concorreu, nos termos do artigo 29 do Código Penal, para o uso de documento falso pela acusada Gessica.

GÉSSICA, porque, em 09 de abril de 2013, recebeu de LUIZ e conduzia, em proveito próprio, o veículo automóvel da marca Honda Civic, verde, ano 06, placas

DUI-1028/São Paulo-SP (apreendido as fls. 07, a ser avaliado), ciente de que o mesmo era produto de crime. Também, porque em 09 de abril de 2013, fez uso do CRLV 9087357259, em nome de "Fabiano Shigueru Sakaue", documento este que sabia ser falso (cf. auto de exibição e apreensão as fls. 07 e laudo de exame documentoscópico as fls. 91/95).

Recebida a denúncia, o processo foi suspenso, com relação ao acusado Luiz, nos termos do artigo 366 do C.P.P.

A acusada Gessica foi citada e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, após o que foi a ré interrogada.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição da acusada, alegando teses subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação improcede.

A materialidade está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 05/07 e 43/44), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo laudo documentoscópico (fls. 99/103) e pela prova oral colhida.

O boletim de ocorrência referente ao roubo, crime antecedente, está juntado às fls. 67/68.

No entanto, o envolvimento da acusada nas empreitadas criminosas restou duvidoso.

Interrogada em Juízo, ela negou as práticas delitivas.

Afirmou que o veículo havia sido comprado por seu então namorado, chamado João. O vendedor se chamava Luiz, não se recorda se era Luiz Rodrigo ou Luiz Felipe. No dia do ocorrido, estava levando o carro ao mecânico, a pedido de João, quando foi abordada por policiais civis. Não tinha os documentos do veículo e por isso não apresentou aos policiais. Nada sabia sobre a origem do carro, sendo que João apenas lhe disse ter comprado o carro de Luiz. Foi conduzida ao DP "como testemunha". Luiz também esteve na delegacia dizendo que o carro era seu e que o havia vendido a João. Já foi processada por estelionato e tráfico de drogas. Trabalha e ganha cerca de dois mil reais por mês. É solteira e tem duas filhas.

A versão da acusada não pode ser descartada.

A testemunha Ricardo Francisco Reis, policial civil, afirmou que abordou o veículo, que era conduzido pela acusada. Constataram, pelo chassi, que havia queixa de roubo. Também, que o documento que estava no veículo era falso e que as placas eram "dublê". A ré disse que o veículo era de um amigo e entrou em contato com ele. O acusado foi à delegacia onde disse que havia comprado o veículo, sem saber que era produto de crime. Não se recorda se o acusado comercializava veículos.

A testemunha Roberto Ganev, policial civil, afirmou que se recorda da apreensão do Honda/Civic com uma moça, mas não se recorda dos detalhes da ocorrência.

Encerrada a instrução criminal, o conjunto probatório é frágil, insuficiente, portanto, a responsabilizar a acusada pela prática dos crimes descritos na inicial acusatória.

Extraí-se dos autos, que, desde a abordagem, a acusada negou a prática da receptação e apontou o corréu LUIZ, como sendo a pessoa que lhe pediu para levar o carro ao mecânico.

LUIZ compareceu à delegacia, confirmou os fatos narrados por Gessica e assumiu a propriedade do veículo.

Embora a acusada tenha sido detida na posse do veículo roubado, nada há de concreto que permita afirmar que ela sabia da origem ilícita do bem. Caso soubesse, não teria indicado a pessoa de quem o recebeu.

Não há que se atribuir a acusada a prática do uso de documento falso.

Em sua oitiva em Juízo, o policial Ricardo afirmou que "o documento que estava no veículo era falso", o que leva a crer que a acusada não sabia da falsidade do CRLV, e que, tampouco, o apresentou aos policiais.

Em suma, há dúvida sobre a prática, pela acusada, dos crimes descritos na exordial, impondo-se, assim, a improcedência da ação.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação e

absolvo GESSICA CHRYSTINA AVENIA DA SILVA das práticas dos crimes previstos no art. 180, caput; no art. 304, c.c. o art. 297, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, que lhe foram imputadas, fundamentando a absolvição no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
P.I.C.

São Paulo, 21 de outubro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito